



P U T U S A N

Nomor 32 / Pid.Sus. Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

- 1 Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK ; ----
- 2 Tempat lahir : Denpasar ; -----
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 29 Maret 2000 ; -----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ; -----

6..Tempat tinggal : Denpasar ;--

7.Agama : Hindu ; -----

8.Pekerjaan : Pelajar SMK (masih bersekolah) ;

9.Pendidikan : Kelas 2 SMK Teknologi Wirabhakti Denpasar ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Penyidik 27 Agustus 2016 s/d 3 September 2016 ;
- 3 Penangguhan Penahanan oleh penyidik Polres Denpasar sejak tanggal 27 Agustus 2016 ;
- 4 Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 7 Nopember 2016 s/d 11 Desember 2016 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Nopember 2016 s/d 17 Nopember 2016 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Nopember 2016 s/d 2 Desember 2016 ;

Di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **BENNY HARYONO,SH**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid.Sus.Anak/2016 / PN Dps tanggal 16 Nopember 2016 ; -----

Terdakwa juga didampingi oleh **NI WAYAN NARDI** Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan kedua orang tua terdakwa yang bernama I Nengah Gampil (ayah) dan Ni Ketut Murtini (ibu);

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016 / PN Dps tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim ;

- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 26 Agustus 2016 ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan korban, saksi-saksi dan terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- 1 Menyatakan terdakwa anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak **TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa anak dalam tahanan, **dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang Jins warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) BH warna abu-abu motif hati dan garis-garis;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) celana pendek warna hijau motif garis abu-abu;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; ----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; --

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak /2016/PN Dps



Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih ingin meneruskan pendidikannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

D. Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di kamar rumah saksi anak I PUTU JONATHAN di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Gg. Harnum Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya hubungan perkenalan antara terdakwa anak TERDAKWA ANAK (selanjutnya disebut TERDAKWA ANAK) yang telah mengenal saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA (selanjutnya disebut SAKSI KORBAN ANAK) sudah sekitar seminggu, karena sama-sama satu sekolah di SMK Teknologi Wirabhakti Denpasar, dimana terdakwa anak TERDAKWA ANAK sebagai kakak kelas dari saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Keduanya sering komunikasi melalui BBM hingga keduanya saling menyukai.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa anak TERDAKWA ANAK menjemput saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK di depan gang rumahnya bersama dengan saksi anak I PUTU JONATHAN (selanjutnya disebut JONATHAN) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter X milik terdakwa anak TERDAKWA ANAK, untuk diajak bermain Playstation di Jl. Akasia Denpasar, dimana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sebagai penontonnya.
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita, setelah selesai bermain playstation, terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan temannya saksi anak JONATHAN mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK ke rumah saksi anak I PUTU JONATHAN di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Gg. Harnum Denpasar. Sesampainya di rumah saksi anak JONATHAN tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masuk ke kamar saksi anak JONATHAN, awalnya terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hanya menonton televisi, kemudian saat JONATHAN keluar kamar dengan alasan ke toilet dan saat saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK tidur-tiduran sekitar jam 02.00 wita dini hari, terdakwa anak TERDAKWA ANAK naik ke badan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK lalu membujuk dan merayu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sambil mencium bagian telinga dan leher saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, terdakwa anak TERDAKWA ANAK sempat memaksa untuk membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK untuk diajak berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Lalu terdakwa anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



TERDAKWA ANAK menyampaikan kepada saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK untuk mau diajak berhubungan badan agar cepat diantar pulang dan mengancam tidak akan mengantar pulang jika saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK terus menolak. Karena saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK takut tidak diantar pulang, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menuruti kemauan terdakwa anak TERDAKWA ANAK. Saat itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK kesulitan membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, sehingga terdakwa anak TERDAKWA ANAK menyuruh saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK untuk membukanya dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menurutinya. Setelah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK membuka celananya, terdakwa anak TERDAKWA ANAK pun membuka celananya dan menurunkan hingga lutut, kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK mencium bibir saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK yang kemudian turun hingga ke bagian leher dan payudara saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Setelah itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK langsung memasukkan alat kemaluannya ke vagina saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkannya, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa anak TERDAKWA ANAK melakukannya hingga terdakwa anak TERDAKWA ANAK mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK kemudian langsung memakai celana. Setelah memakai celana, terdakwa anak TERDAKWA ANAK keluar kamar untuk ke kamar mandi dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hanya menunggu di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diri. Setelah dari kamar mandi, terdakwa anak TERDAKWA ANAK masuk kembali ke kamar yang mana terdakwa anak TERDAKWA ANAK hanya merokok dan bermain HP. Saat itu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sudah meminta pulang, namun tidak ada respon dari terdakwa anak TERDAKWA ANAK. Setelah kurang lebih satu jam, terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian memasukkan kelaminnya ke vagina saksi selama 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK memakai celana kembali dan terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali merokok dan bermain HP. Satu jam kemudian, terdakwa anak TERDAKWA ANAK berkata “AKU PINGIN LAGI NOK” kemudian saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menjawab “GAK MAU”, kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK berkata “YA LAGI SEKALI LANGSUNG PULANG DAH” kemudian saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menuruti permintaannya. Kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan memasukan kelaminnya ke vagina saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sekitar 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma, saat itu saksi anak JONATHAN melihat perbuatan terdakwa anak TERDAKWA ANAK terhadap saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian sekitar jam 05.00 wita saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK lalu diantar pulang oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru miliknya, yang mana saksi korban anak SAKSI



KORBAN ANAK diturunkan di depan gang rumah saksi korban anak
SAKSI KORBAN ANAK.

- Bahwa sampai di rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK bertemu dengan kedua orang tuanya yakni saksi JUMARI dan saksi AINUN SUSANTI APRIANI, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menceritakan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK kepada saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian saksi JUMARI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK membujuk dan merayu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK untuk melakukan persetubuhan, dengan mengatakan bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK tidak akan mengantarkan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK pulang bila tidak bersedia untuk berhubungan badan, selain itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK juga mencium telinga dan leher saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hingga membuatnya terangsang. Akibat persetubuhan tersebut saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK mengalami luka robek baru pada selaput dara vaginanya sebagaimana disebutkan dalam VISUM ET REPERTUM dari RSUP Sanglah No. UK.01.15/IV.E.19/VER/472/2016 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama korban SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA yang ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M.Beth., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban perempuan, berusia sekitar empat belas tahun ini, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan. Luka-luka pada payudara dan leher korban, menurut pola dan gambarannya, sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



- Bahwa saat terjadinya persetubuhan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas) tahun atau dibawah 18 (delapan) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA, Akta Kelahiran No. 46191/Ist/2012 tanggal 28 Desember 2012.

----- Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di kamar rumah saksi anak I PUTU JONATHAN di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Gg. Harnum Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan terdakwa anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya hubungan perkenalan antara terdakwa anak TERDAKWA ANAK (selanjutnya disebut TERDAKWA ANAK) yang telah mengenal saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA (selanjutnya disebut SAKSI KORBAN ANAK) sudah sekitar seminggu, karena sama-sama satu sekolah di SMK Teknologi Wirabhakti Denpasar, dimana terdakwa anak TERDAKWA ANAK sebagai kakak kelas dari

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Keduanya sering komunikasi melalui BBM hingga keduanya saling menyukai.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa anak TERDAKWA ANAK menjemput saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK di depan gang rumahnya bersama dengan saksi anak I PUTU JONATHAN (selanjutnya disebut JONATHAN) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter X milik terdakwa anak TERDAKWA ANAK, untuk diajak bermain Playstation di Jl. Akasia Denpasar, dimana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sebagai penontonnya.
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita, setelah selesai bermain playstation, terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan temannya saksi anak I PUTU JONATHAN mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK ke rumah saksi anak I PUTU JONATHAN di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Gg. Harnum Denpasar. Sesampainya di rumah saksi anak JONATHAN tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masuk ke kamar JONATHAN dan kemudian sekitar jam 02.00 wita dini hari, terdakwa anak TERDAKWA ANAK menyetubuhi saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sebanyak 3 (tiga) kali. Hingga kemudian sekitar jam 05.00 wita saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK diantar pulang oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru miliknya, yang mana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK diturunkan di depan gang rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai di rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK bertemu dengan kedua orang tuanya yakni saksi JUMARI dan saksi AINUN SUSANTI APRIANI, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menceritakan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK kepada saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Perbuatan yang dilakukan terdakwa anak TERDAKWA ANAK tidak dikehendaki oleh orang tua saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK yakni saksi JUMARI dan saksi AINUN SUSANTI APRIANI, yang kemudian melaporkannya ke Polresta Denpasar.
- Bahwa saat terdakwa anak TERDAKWA ANAK menjemput dan mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK ke rumah saksi anak JONATHAN, saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas) tahun atau dibawah 18 (delapan) tahun atau belum dewasa, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA, Akta Kelahiran No. 46191/Ist/2012 tanggal 28 Desember 2012.

----- Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu : -----

A. KETERANGAN SAKSI

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



1. JUMARI.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membuat pengaduan dan laporan terjadinya persetubuhan terhadap anak saksi yakni SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan terhadap anak saksi tersebut namun menurut pengakuan anak saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 wita di sebuah rumah di Jalan Letda Reta (Kampung Flores) Denpasar.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pelakunya adalah kakak kelasnya yang bernama TERDAKWA ANAK dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita anak saksi pamitan kepada saksi untuk membeli celana training bersama temannya yang bernama LESTARI yang mana setahu saksi, LESTARI tersebut adalah teman dari anak saksi SAKSI KORBAN ANAK yang juga merupakan tetangga saksi. Saat SAKSI KORBAN ANAK pamitan kepada saksi, saksi mengizinkan SAKSI KORBAN ANAK untuk pergi membeli celana training namun sampai pada pukul 01.00 wita, anak saksi SAKSI KORBAN ANAK tidak kunjung pulang ke rumah. Selanjutnya saksi mencari SAKSI KORBAN ANAK ke rumah LESTARI yang jaraknya sekitar 50 meter



dari rumah saksi, namun setelah saksi bertemu dengan LESTARI, LESTARI tidak mengetahui keberadaan SAKSI KORBAN ANAK dan LESTARI seharian berada di rumah. Selanjutnya saksi pulang ke rumah dan saksi menunggu kedatangan SAKSI KORBAN ANAK hingga kemudian pukul 05.00 wita, SAKSI KORBAN ANAK datang seorang diri. Saat itu saksi langsung menanyakan perihal kepergian SAKSI KORBAN ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK menceritakan bahwa dirinya telah mengalami peretubuhan dengan cara dipaksa yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya TERDAKWA ANAK. SAKSI KORBAN ANAK saat itu juga bercerita jika pada pukul 21.00 wita setelah dari rumah, dirinya diajak oleh TERDAKWA ANAK ke tempat playstation yang letaknya tidak tahu sampai dengan pukul 24.00 wita. Setelah dari tempat playstation tersebut SAKSI KORBAN ANAK kemudian diajak ke tempat teman TERDAKWA ANAK yang SAKSI KORBAN ANAK tidak tahu namanya yang kemudian di sebuah kamar SAKSI KORBAN ANAK mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA ANAK. Setelah mendengar cerita SAKSI KORBAN ANAK, saksi kemudian mengajak SAKSI KORBAN ANAK mencari tempat kejadian persetubuhan tersebut bersama SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian saksi mengetahui jika persetubuhan tersebut terjadi di sebuah rumah di Kampung Flores Jalan Letda Reta, Denpasar.

- Bahwa saat ini usia SAKSI KORBAN ANAK masih 14 tahun dan masih duduk di SMK Kelas 1 SMK TEKNOLOGI WIRABAKTI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN ANAK, namun sesuai

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan SAKSI KORBAN ANAK, TERDAKWA ANAK menyetubuhi SAKSI KORBAN ANAK dengan cara paksa dan ancaman kekerasan.

- Bahwa seingat saksi SAKSI KORBAN ANAK menggunakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana jeans panjang abu-abu.
- Bahwa setahu saksi SAKSI KORBAN ANAK tidak menggunakan sepeda motor dan setahu saksi waktu itu SAKSI KORBAN ANAK pergi bersama LESTARI, namun terakhir saksi mengetahui SAKSI KORBAN ANAK telah dijemput dan dipulangkan oleh TERDAKWA ANAK tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.

Tanggapan terdakwa anak:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa anak membenarkannya.

2. AINUN SUSANTI APRIANI.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh suami saksi atas nama JUMARI.
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA, dan yang menjadi pelakunya adalah pacarnya yang bernama TERDAKWA ANAK.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi ketahui dari anak saksi, pada hari Jumat sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah teman anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang bernama JONATHAN di Jl. Letda Reta Gang Harnum
Denpasar.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 19.00 wita anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN ANAK ijin keluar rumah bersama temannya bernama LESTARI untuk membeli snack untuk dibawa kegiatan persami pada keesokan harinya. SAKSI KORBAN ANAK dijemput oleh LESTARI di rumahnya. Sekitar jam 20.30 wita SAKSI KORBAN ANAK kembali ke rumah setelah membeli snack, sementara sekitar jam 21.00 wita SAKSI KORBAN ANAK meminta ijin lagi untuk keluar rumah dengan alasan mengantar LESTARI membeli celana training yang mana akan dipergunakan saat kegiatan persami. Awalnya saksi melarang, namun bapaknya mengijinkannya namun mengatakan “JANGAN MALEM-MALEM PULANG”. Saat keluar yang kedua kali ini, SAKSI KORBAN ANAK mengatakan disuruh tunggu di depan gang oleh LESTARI sehingga saksi tidak merasa curiga. Setelah jam 22.00 wita, ternyata SAKSI KORBAN ANAK belum pulang juga, kemudian saksi menyuruh bapaknya untuk menelpon sementara saksi kemudian langsung tidur di kamar dan bapaknya masih menunggu sambil menonton televisi. Pada pukul 04.00 wita saksi bangun, kemudian bapaknya langsung mengatakan “DE ANAKNYA GAK PULANG SATU MALEM”, lalu saksi kaget dan saksi bertanya “TERUS GAK KAMU TELPON ANAKMU?” yang mana suami saksi menjawab “SUDAH, SUDAH SAKSI CARI KE RUMAH TEMENNYA JUGA GAK ADA”. Kemudian saksi suruh telepon ternyata hp SAKSI KORBAN ANAK dalam keadaan mati. Kemudian saksi hanya menunggu di rumah sambil terus

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon SAKSI KORBAN ANAK. Sekitar jam 05.30 wita selepas adzan subuh, SAKSI KORBAN ANAK pulang dengan berjalan dari depan gang. Kemudian saksi bertanya “DARI MANA KAMU?” kemudian SAKSI KORBAN ANAK menjawab “AKU KETIDURAN DI RUMAH TEMENKU”, lalu saksi kembali mengatakan “JANGAN BOHONG KAMU, ORANG BAPAKMU LOH CARI GAK ADA”, lalu SAKSI KORBAN ANAK menangis dan mengatakan “IYA IYA AKU DI RUMAHNYA PACARKU”. Kemudian saksi marah dan menanyakan “DIMANA RUMAH PACARMU ?” SAKSI KORBAN ANAK hanya menjawab “GAK TAU”. Kemudian suami saksi mengajak SAKSI KORBAN ANAK keluar untuk menunjukkan lokasinya, namun hanya sampai di jembatannya saja karena SAKSI KORBAN ANAK mengatakan tidak tau letak gangnya. Setelah itu karena SAKSI KORBAN ANAK tidak mengingat letak gang dan rumah tempat kejadian, maka suami saksi mengajak SAKSI KORBAN ANAK pulang. Sampai di rumah saksi menanyakan kembali diajak kemana saja, kemudian SAKSI KORBAN ANAK menjelaskan bahwa awalnya dia dijemput di depan gang kemudian diajak ke warnet sampai jam 12 malam. Kemudian SAKSI KORBAN ANAK minta pulang, namun temannya itu mengatakan “IYA NTAR DULU”. Kemudian menurut cerita SAKSI KORBAN ANAK, temannya tersebut mengatakan “MAU PULANG APA MAU KEMANA ?” kemudian SAKSI KORBAN ANAK menjawab “AKU MAU PULANG, AKU MAU TIDUR KASIAN MAMAKU NUNGGU” kemudian temannya tersebut mengatakan “AYO DAH PULANG”. Setelah itu mereka di bonceng, namun bukannya diantar pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, temannya tersebut malah mengarahkan ke rumah lain yang mana ternyata rumah temannya yang lain. Pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu SAKSI KORBAN ANAK diajak di kamar terus mau dibuka celananya namun SAKSI KORBAN ANAK menolak dengan mengatakan “AKU GAK MAU, NANTI KALAU MAMAKU TAU MAMAKU SEDIH, KASIAN MAMAKU”. Namun temannya berkata “GAK APA APA, GAK KIRA KAMU HAMIL”. Kemudian akhirnya mereka melakukan perbuatan tersebut, yang mana menurut SAKSI KORBAN ANAK baru pertama kali ia melakukan itu.

- Bahwa menurut SAKSI KORBAN ANAK, ia dipaksa untuk melakukan hubungan tersebut. Kemudian saksi bertanya “KENAPA KAMU GAK TERIAK ?” yang mana SAKSI KORBAN ANAK menjawab “BAGAIMANA MAU TERIAK, ORANG MULUTKU DIBEKAP”.
- Bahwa saat ini SAKSI KORBAN ANAK berusia 14 tahun 5 bulan dan sedang duduk di Kelas 1 SMK TEKHNOLOGI WIRABAKTI.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu SAKSI KORBAN ANAK menggunakan baju kaos warna hijau dengan celana panjang jeans.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa anak dengan korban anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang terlampir di dalam berkas perkara. Saksi tidak menuntut apa-apa kepada terdakwa anak, sudah menyepakati menyelesaikan permasalahan secara damai, demi kepentingan anak agar tetap melanjutkan sekolah.

Tanggapan terdakwa anak:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa anak membenarkannya.

3. SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang saksi alami.
- Bahwa saat ini saksi berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas 1 SMK Teknologi Wira Bhakti Denpasar.
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa TERDAKWA ANAK, dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama ATAN di Jl. Letda Reta Kampung Flores Denpasar.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 21.00 wita saksi diminta untuk mengantarkan TERDAKWA ANAK untuk ke rental playstation yang mana dia menjemput saksi di depan gang. Kemudian setelah selesai dari rental playstation, saksi meminta untuk pulang namun dia mengatakan “SEKALI SAMA AKU”, tapi saksi menolak dan tetap meminta pulang yang mana kemudian dia hanya mengatakan “IYA DAH”. Namun ternyata dia mengajak saksi ke rumah temannya yang saksi ingat bernama ATAN di Jl. Letda Reta Kampung Flores Denpasar. Sampai di rumah tersebut, saksi langsung diajak masuk ke kamar ATAN yang awalnya kami hanya menonton televisi. Kemudian ATAN ijin keluar kamar dengan alasan ke toilet. Kemudian saksi tidur-tiduran, yang mana kemudian TERDAKWA ANAK naik ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan saksi dan memaksa untuk membuka celana saksi. Saat itu saksi menolak, namun dia mengatakan agar cepat pulang dan mengancam tidak akan mengantar pulang jika saksi terus menolak. Saat itu TERDAKWA ANAK merasa kesulitan membuka celana saksi, sehingga dia menyuruh saksi untuk membukanya, dan saksi menurutinya. Setelah saksi membuka celana, TERDAKWA ANAK pun membuka celananya dan menurunkan hingga setengah, kemudian dia mencium bibir saksi yang kemudian turun hingga ke bagian leher. Setelah itu dia langsung memasukkan kemaluannya ke vagina saksi, sekitar 10 menit dia melakukannya hingga dia mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma tersebut, kami kemudian langsung memakai celana. Setelah memakai celana, TERDAKWA ANAK ijin untuk ke kamar mandi dan saksi hanya menunggu di dalam kamar seorang diri. Setelah dari kamar mandi, TERDAKWA ANAK masuk kembali ke kamar yang mana dia hanya merokok dan bermain hp. Saat itu saksi sudah meminta pulang, namun tidak ada respon dari TERDAKWA ANAK. Setelah kurang lebih satu jam, TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi dan kemudian memasukkan kelaminnya ke vagina saksi selama 5 menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian kami memakai celana kembali dan TERDAKWA ANAK kembali merokok dan bermain hp. Satu jam kemudian, TERDAKWA ANAK mengatakan “AKU PINGIN LAGI NOK” kemudian saksi menjawab “GAK MAU”, kemudian dia mengatakan “YA LAGI SEKALI LANGSUNG PULANG DAH” kemudian saksi menuruti permintaannya. Kemudian TERDAKWA ANAK kembali membuka

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi dan memasukan kelaminnya ke vagina saksi sekitar 5 menit tanpa mengeluarkan sperma. Sekira jam 05.00 wita saksi diantar pulang oleh TERDAKWA ANAK dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru yang mana saksi diturunkan di depan gang. Sampai di rumah saksi bertemu dengan bapak dan ibu, kemudian bapak menanyakan “DARI MANA ?” kemudian saksi menjawab “DARI RUMAH ATAN” kemudian bapak langsung meminta saksi untuk mengantar ke rumah ATAN, karena saksi lupa gang rumah ATAN sehingga saksi dan bapak kembali ke rumah. Sesampainya di rumah bapak kembali bertanya “KAMU DISITU DAPET DIAPAIN AJA ?”, kemudian saksi menceritakan perlakuan yang dilakukan oleh TERDAKWA ANAK. Kemudian saksi dan bapak melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar.

- Bahwa TERDAKWA ANAK menyetubuhi saksi sebanyak tiga kali pada malam itu dengan jeda sekitar satu jam.
- Bahwa caranya adalah dengan mencium bibir yang kemudian turun ke bagian leher. Kemudian dia memasukkan kelaminnya ke vagina saksi selama 10 menit hingga dia mengeluarkan sperma yang diarahkan ke kasur. Kemudian pada yang kedua kalinya, dia langsung membuka celana saksi dan langsung memasukkan kelaminnya ke vagina saksi sekitar 5 menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian pada yang ketiga kali, mengatakan “AKU PINGIN LAGI NOK” kemudian saksi menjawab “GAK MAU”, kemudian dia mengatakan “YA LAGI SEKALI LANGSUNG PULANG DAH” kemudian saksi menuruti permintaannya. Kemudian TERDAKWA ANAK kembali membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana saksi dan memasukan kelaminnya ke vagina saksi sekitar 5 menit tanpa mengeluarkan sperma.

- Bahwa saksi baru kenal seminggu dengan TERDAKWA ANAK dan karena sering berhubungan intens di BBM, saksi memiliki sedikit rasa suka sehingga saksi mau mengantarnya ke rental playstation.
- Bahwa ada seorang teman dari TERDAKWA ANAK yang bernama ATAN mengetahui saksi dan TERDAKWA ANAK berhubungan badan, karena pada persetubuhan yang kedua ATAN berada di kamar namun TERDAKWA ANAK menyuruhnya untuk keluar. Kemudian pada persetubuhan yang ketiga, ATAN melihat apa yang saksi dan TERDAKWA ANAK lakukan di dalam kamar tersebut. Pada saat itu, ATAN pun sempat mengajak saksi untuk bersetubuh, namun saksi menolaknya dan kemudian ATAN tidak memaksakan.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA ANAK saksi masih merasakan sakit pada vagina saksi.
- Bahwa saksi saat itu memakai kaos warna hijau, celana panjang jeans warna hitam dan celana pendek kain.

Tanggapan terdakwa anak:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa anak membenarkannya.

4. I PUTU JONATHAN.

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengenal sdr. I GEDE TERDAKWA ANAK WINANTA sehubungan dengan yang bersangkutan merupakan teman saksi sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersekolah SD dan saksi juga mengenal sdri. SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 saksi dan TERDAKWA ANAK menjemput yang bersangkutan di gang depan rumahnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

- Bahwa setelah saksi menjemput SAKSI KORBAN ANAK, saksi dan TERDAKWA ANAK pergi bermain Playstation di rental “BAGOES” playstation di Jl. Akasia Denpasar, saksi dan TERDAKWA ANAK bermain Playstation dari pukul 20.00 wita hingga pukul 23.30 wita sedangkan SAKSI KORBAN ANAK hanya menonton kami bermain.
- Bahwa saksi menjemput SAKSI KORBAN ANAK menggunakan sepeda motor JUPITER MX WARNA BIRU HITAM milik TERDAKWA ANAK.
- Bahwa setelah saksi dan TERDAKWA ANAK bermain playstation, kami bertiga jalan-jalan kemudian kami menuju rumah saksi untuk menonton TV. Setiba kami di rumah saksi, TERDAKWA ANAK meminta untuk langsung menuju kamar saksi dan menonton TV di rumah saksi, kemudian saksi disuruh keluar oleh TERDAKWA ANAK dan saksi menurutinya, kemudian saksi membeli es di warung sekitar 20 meter sebelah selatan rumah saksi kemudian sekitar 5-10 menit kemudian saksi pulang dan kembali ke dalam kamar dan kembali bermain handphone serta menonton TV sedangkan TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK tidur-tiduran di kasur. Sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar TERDAKWA ANAK mengatakan pada SAKSI KORBAN ANAK “CIN AYO CIN SEKALI LAGI” dan dijawab oleh SAKSI KORBAN ANAK “ADUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAPEK AKU, ITUKU SAKIT” dan dijawab kembali oleh TERDAKWA ANAK “YA KE (KAMU) DAH DIBAWAH” kemudian TERDAKWA ANAK mencoba untuk membuka celana SAKSI KORBAN ANAK namun ditolak oleh SAKSI KORBAN ANAK dan mengatakan “ADUH ADA TEMENMU NOK” dan TERDAKWA ANAK mengatakan pada SAKSI KORBAN ANAK “GA, GA APA-APA ADA DIA” kemudian saksi melihat TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK melakukan hubungan badan di kasur kamar saksi selama sekitar 13 menit namun setuju saksi sperma TERDAKWA ANAK tidak sampai keluar. Kemudian TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK tidur-tiduran di kasur saksi selama kurang lebih 1 jam, kemudian saksi mendengar adik saksi yang paling kecil menangis diteras rumah hingga saksi meninggalkan kamar dan mencari adik saksi, kemudian TERDAKWA ANAK keluar dan bertanya letak kamar kecil karena SAKSI KORBAN ANAK ingin ke kamar kecil, setelah itu TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK kembali ke kamar saksi, beberapa saat kemudian saksi masuk kembali ke kamar saksi bersama adik saksi yang paling kecil dan saksi melihat jika TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK buru-buru memakai celana mereka kembali. Setelah saksi di dalam kamar kemudian TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK tidur di kasur saksi sedangkan saksi bermain Handphone dengan adik saksi, kemudian pada pukul 05.00 wita pada tanggal 13 Agustus 2016 saksi membangunkan TERDAKWA ANAK dan SAKSI KORBAN ANAK karena menyuruh saksi membangunkan TERDAKWA ANAK dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



SAKSI KORBAN ANAK karena pagi harinya SAKSI KORBAN ANAK harus ke sekolah, dan setelah bangun mereka langsung pulang.

- Bahwa setelah jalan-jalan tersebut TERDAKWA ANAK bertanya pada saksi apakah di rumah saksi ada orang dan saksi jawab tidak tahu, kemudian TERDAKWA ANAK mengarahkan kendaraannya ke rumah saksi.

Tanggapan terdakwa anak:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan sebagai berikut

:-----

C. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa TERDAKWA ANAK di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa anak belum pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa anak belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa anak saat ini masih duduk di kelas II SMK Teknologi Wira Bhakti Denpasar, dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK adalah adik kelas terdakwa anak.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan TERDAKWA ANAK, Denpasar, 16 tahun / 29 Maret 2000, Laki-laki, Indonesia, Jl. Letda Reta Gg. Harnum No. 3 Denpasar, Hindu, Pelajar, Kelas 2 SMK Teknologi Wirabhakti Denpasar persetubuhan dengan anak dibawah umur.
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah pacar terdakwa yaitu SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA.



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah teman terdakwa anak yang bernama JONATHAN di Jl. Letda Reta Gang Harnum Denpasar.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 21.00 wita terdakwa anak mengajak SAKSI KORBAN ANAK untuk bermain playstation dengan berkata “MAIN PS YUK” yang mana kemudian SAKSI KORBAN ANAK menjawab “TYA TERSERAHMU AJA”. Kemudian anak menjemput SAKSI KORBAN ANAK di depan warnet di depan gang rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Jupiter MX warna hitam biru. Lalu terdakwa anak mengajak SAKSI KORBAN ANAK ke tempat rental playstation “BAGOE” bertempat di Jalan Akasia. Disana terdakwa anak bersama JONATHAN bermain playstation sedangkan SAKSI KORBAN ANAK hanya menonton, terdakwa anak bermain hingga sekitar jam 23.30 wita. Kemudian terdakwa anak bertanya “GIMANA NIH MAU PULANG ?” yang mana SAKSI KORBAN ANAK menjawab “TERSERAHMU”. Mendengar jawaban tersebut, kemudian terdakwa anak mengajak SAKSI KORBAN ANAK ke rumah JONATHAN.
- Bahwa sampai di rumah JONATHAN, terdakwa anak mengajak SAKSI KORBAN ANAK menonton televisi di dalam kamar, sementara JONATHAN menonton televisi di ruang tamu. Pada saat menonton televisi, terdakwa anak berkata “MAIN YUK” awalnya SAKSI KORBAN ANAK menolak tapi kemudian terdakwa anak membujuk dan merayunya dengan cara mencium bagian telinga dan lehernya, kemudian anak merebahkan badan SAKSI KORBAN ANAK diatas kasur. Kemudian terdakwa anak membuka celana panjang jeans milik SAKSI KORBAN ANAK hingga terlepas dengan posisi terdakwa anak berada di atas badan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian terdakwa anak membuka baju kaos yang terdakwa anak kenakan dan juga membuka celana pendek yang terdakwa anak kenakan hingga sebatas paha. Setelah itu terdakwa anak langsung memasukkan alat kelamin terdakwa anak ke vagina SAKSI KORBAN ANAK. Sekira 5 menit terdakwa anak melakukan perbuatan tersebut hingga terdakwa anak mengeluarkan sperma di bagian perut SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian terdakwa anak dan SAKSI KORBAN ANAK kembali menggunakan celana dan melanjutkan mengobrol dan menonton televisi.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama, JONATHAN kembali masuk ke kamar dan merokok. Setelah selesai merokok, terdakwa anak mengatakan kepada SAKSI KORBAN ANAK “LAGI NAPSU NOK” kemudian SAKSI KORBAN ANAK diam yang mana kemudian berkata “SURUH TEMENNYA KELUAR”, kemudian terdakwa anak menyuruh JONATHAN keluar dari kamar dan JONATHAN menurutinya. Kemudian setelah JONATHAN keluar kamar, terdakwa anak langsung membuka celana milik SAKSI KORBAN ANAK yang mana dengan posisi terdakwa anak berada di atas SAKSI KORBAN ANAK yang sedang tidur di atas kasur. Kemudian terdakwa anak memasukkan alat kelamin terdakwa anak ke vagina SAKSI KORBAN ANAK sekira 10 menit. Terdakwa Anak tidak mengetahui saat yang kedua kali apakah mengeluarkan sperma atau tidak, karena saat terdakwa anak melakukan hubungan tersebut JONATHAN tiba-tiba masuk ke kamar untuk mengambil rokok, kemudian terdakwa anak berhenti melakukan hubungan tersebut. Kemudian terdakwa anak menonton televisi dan mengobrol bersama SAKSI KORBAN ANAK dan JONATHAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang mengobrol, adik dari JONATHAN terbangun kemudian JONATHAN keluar dari kamar untuk mengurus adiknya. Saat itu SAKSI KORBAN ANAK dalam posisi tidur di atas kasur, yang mana kemudian terdakwa anak mengelus-elus payudara milik SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian terdakwa anak mengatakan “LAGI SEKALI YUK” yang mana SAKSI KORBAN ANAK menjawab “SAKIT SAKIT” kemudian terdakwa anak mengatakan “YA LAGI SEKALI AJA PELAN-PELAN” kemudian SAKSI KORBAN ANAK hanya diam. Kemudian anak langsung membuka kembali celana milik SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin terdakwa anak ke vagina milik SAKSI KORBAN ANAK selama sekitar 3 menit tanpa mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang ketiga kali, SAKSI KORBAN ANAK tertidur di kamar tersebut yang mana sebelum tidur SAKSI KORBAN ANAK berkata “BANGUNIN JAM 5 YA”. Selama SAKSI KORBAN ANAK tertidur, terdakwa anak hanya menonton televisi dan bermain hp bersama JONATHAN.
- Bahwa setelah jam 05.00 wita, terdakwa anak membangunkan SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian langsung mengantarnya pulang dan menurunkannya kembali di depan gang rumahnya sesuai perintah SAKSI KORBAN ANAK. Setelah mengantar SAKSI KORBAN ANAK, terdakwa anak kembali ke rumah JONATHAN untuk tidur. Sekira jam 10.00 wita terdakwa anak kembali pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa anak melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN ANAK sebanyak tiga kali yang mana dilakukan dalam semalam, dan terdakwa anak sebelumnya belum pernah melakukan hubungan tersebut.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa anak dalam melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN ANAK, adalah pertama terdakwa anak membujuk dan merayunya lalu mencium telinga yang kemudian turun ke bagian leher. Kemudian terdakwa anak memasukkan kelamin ke vaginanya selama 5 menit hingga terdakwa anak mengeluarkan sperma yang diarahkan ke atas perut SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian pada yang kedua kalinya, terdakwa anak langsung membuka celana milik SAKSI KORBAN ANAK dan langsung memasukkan kelaminnya ke vagina SAKSI KORBAN ANAK sekitar 10 menit yang mana terdakwa anak tidak mengetahui apakah mengeluarkan sperma atau tidak. Kemudian pada yang ketiga kali, saat itu SAKSI KORBAN ANAK dalam posisi tidur di atas kasur, yang mana kemudian terdakwa anak mengelus-elus payudara milik SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian anak mengatakan “LAGI SEKALI YUK” yang mana SAKSI KORBAN ANAK menjawab “SAKIT SAKIT” kemudian terdakwa anak mengatakan “YA LAGI SEKALI AJA PELAN-PELAN” kemudian SAKSI KORBAN ANAK hanya diam. Kemudian terdakwa anak langsung membuka kembali celana milik SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin terdakwa anak ke vagina milik SAKSI KORBAN ANAK selama sekitar 3 menit tanpa mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa anak baru kenal sekitar satu sampai dua minggu dengan SAKSI KORBAN ANAK dan saat ini terdakwa anak menganggap SAKSI KORBAN ANAK sebagai adik saja, namun awalnya terdakwa anak sempat suka dengan SAKSI KORBAN ANAK sehingga terdakwa anak sering berkomunikasi lewat BBM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa anak hanya merayunya dengan cara mencium bagian telinga dan lehernya, serta mengelus payudara milik SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa terdakwa anak saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna hijau abu-abu, sementara SAKSI KORBAN ANAK menggunakan kaos warna hijau dan celana panjang jeans.
- Bahwa terdakwa anak telah meminta maaf kepada SAKSI KORBAN ANAK dan kedua orang tuanya, dan telah dimaafkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti adalah sebagai berikut ;-----

1. 1 (satu) celana panjang Jins warna biru;
2. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau;
3. 1 (satu) BH warna abu-abu motif hati dan garis-garis;
4. 1 (satu) celana dalam warna putih motif bunga-bunga;
5. 1 (satu) celana pendek warna hijau motif garis abu-abu;
6. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK (selanjutnya disebut TERDAKWA ANAK) telah mengenal saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA (selanjutnya disebut SAKSI KORBAN ANAK) sudah sekitar seminggu, karena sama-sama satu sekolah di SMK Teknologi Wirabhakti Denpasar, dimana terdakwa anak TERDAKWA ANAK sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kelas dari saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Keduanya sering komunikasi melalui BBM hingga keduanya saling menyukai.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa anak TERDAKWA ANAK menjemput saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK di depan gang rumahnya bersama dengan saksi anak I PUTU JONATHAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter X milik terdakwa anak TERDAKWA ANAK, untuk diajak bermain Playstation di Jl. Akasia Denpasar, dimana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sebagai penontonnya.
- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita, setelah selesai bermain playstation, terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan temannya saksi anak I PUTU JONATHAN mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK ke rumah saksi anak I PUTU JONATHAN di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Gg. Harnum Denpasar.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi anak I PUTU JONATHAN tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masuk ke kamar I PUTU JONATHAN, awalnya terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hanya menonton televisi, kemudian saat I PUTU JONATHAN keluar kamar dengan alasan ke toilet, saat saksi tidur-tiduran terdakwa anak TERDAKWA ANAK naik ke badan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK lalu membujuk dan merayu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sambil mencium bagian telinga dan leher saksi korban anak SAKSI KORBAN



ANAK, terdakwa anak TERDAKWA ANAK sempat memaksa untuk membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, namun ditolak oleh saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Lalu terdakwa anak TERDAKWA ANAK menyampaikan agar cepat pulang dan mengancam tidak akan mengantar pulang jika saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK terus menolak. Karena saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK takut tidak diantar pulang, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menuruti kemauan terdakwa anak TERDAKWA ANAK. Saat itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK kesulitan membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, sehingga terdakwa anak TERDAKWA ANAK menyuruh saksi untuk membukanya dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menurutinya. Setelah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK membuka celananya, terdakwa anak TERDAKWA ANAK pun membuka celananya dan menurunkan hingga setengah, kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK mencium bibir saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK yang kemudian turun hingga ke bagian leher dan payudara saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Setelah itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK langsung memasukkan kemaluannya ke vagina saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkannya, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa anak TERDAKWA ANAK melakukannya hingga terdakwa anak TERDAKWA ANAK mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK kemudian langsung memakai celana. Setelah memakai celana, terdakwa anak TERDAKWA ANAK keluar kamar untuk ke kamar mandi dan saksi korban anak SAKSI KORBAN

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



ANAK hanya menunggu di dalam kamar seorang diri. Setelah dari kamar mandi, terdakwa anak TERDAKWA ANAK masuk kembali ke kamar yang mana terdakwa anak TERDAKWA ANAK hanya merokok dan bermain HP. Saat itu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sudah meminta pulang, namun tidak ada respon dari terdakwa anak TERDAKWA ANAK. Setelah kurang lebih satu jam, terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian memasukkan kelaminnya ke vagina saksi selama 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK memakai celana kembali dan terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali merokok dan bermain HP. Satu jam kemudian, terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengatakan “AKU PINGIN LAGI NOK” kemudian saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menjawab “GAK MAU”, kemudian dia mengatakan “YA LAGI SEKALI LANGSUNG PULANG DAH” kemudian saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menuruti permintaannya. Kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan memasukan kelaminnya ke vagina saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sekitar 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma, saat itu saksi anak I PUTU JONATHAN melihat perbuatan terdakwa anak TERDAKWA ANAK terhadap saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK.

- Bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK lalu diantar pulang oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru miliknya, yang mana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK diturunkan di depan gang rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK.



- Bahwa sampai di rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK bertemu dengan kedua orang tuanya yakni saksi JUMARI dan saksi AINUN SUSANTI APRIANI, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menceritakan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK kepada saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian saksi JUMARI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK membujuk dan merayu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK untuk melakukan persetubuhan, dengan mengatakan bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK tidak akan mengantarkan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK pulang bila tidak bersedia untuk berhubungan badan, selain itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK juga mencium telinga dan leher saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hingga membuatnya terangsang.
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK mengalami luka robek baru pada selaput dara vaginanya sebagaimana disebutkan dalam VISUM ET REPERTUM dari RSUP Sanglah No. UK.01.15/IV.E.19/VER/472/2016 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama korban SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA yang ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M.Beth., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban perempuan, berusia sekitar empat belas tahun ini, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan. Luka-luka pada payudara dan leher korban, menurut pola dan gambarannya, sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas) tahun atau dibawah 18 (delapan) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI KORBAN

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK MERLIANA, Akta Kelahiran No. 46191/Ist/2012 tanggal 28 Desember 2012.

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan terdakwa anak TERDAKWA ANAK masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengetahui bahwa umur saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masih 14 (empat) belas tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, karena saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK adalah adik kelas dari terdakwa anak TERDAKWA ANAK (umur 16 tahun) dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah dilarang, apalagi terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK belum terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa anak dengan korban anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang terlampir di dalam berkas perkara. Saksi tidak menuntut apa-apa kepada terdakwa anak, sudah menyepakati menyelesaikan permasalahan secara damai, demi kepentingan anak agar tetap melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Unsur Setiap orang:

Anak dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak yang bernama I Gede TERDAKWA ANAK Winata sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar Anak sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in subjecto, selama persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik sehingga Hakim menilai Anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai “opzetelijk plegen van een misdrijf” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan Anak bersetubuh dengan Anak korban SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat-pendapat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa kata “membujuk” diartikan sebagai perbuatan dengan merayu untuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan memikat hati, menipu dsb, adapun yang diartikan dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan/kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912) ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak /2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen/sub unsur ini terbukti maka untuk elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan unsur kedua dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa sebelum kejadian antara Anak dengan Anak korban sudah kenal seminggu, , karena sama-sama satu sekolah di SMK Teknologi Wirabhakti Denpasar dimana anak NGURAH ARYA sebagai kakak kelas dari saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, dan keduanya sering berkomunikasi melalui BBM hingga keduanya saling menyukai ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa anak NGURAH ARYA menjemput saksi korban anak INDY di depan gang rumahnya bersama saksi I PUTU JONATHAN dengan menggunakan Sepeda Montor Yamaha Jupiter X milik terdakwa TERDAKWA ANAK untuk diajak bermain Playstation di Jl. Akasia Denpasar, dimana saksi korban sebagai penontonnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa NGURAH ARYA mengajak saksi korban SAKSI KORBAN ANAK keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuannya ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.30 Wita, setelah selesai bermain playstation, terdakwa TERDAKWA ANAK dan temannya I PUTU JONATHAN di Jl .Letda Reta (Kampung Plores) Gg.Harnum Denpasar ;

Menimbang, Bahwa sesampainya di rumah saksi anak I PUTU JONATHAN tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengajak saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masuk ke kamar I PUTU JONATHAN, awalnya terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hanya menonton televisi, kemudian saat I PUTU JONATHAN keluar kamar dengan alasan ke toilet, saat saksi tidur-tiduran terdakwa anak TERDAKWA ANAK naik ke badan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK lalu membujuk dan merayu saksi korban anak SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN ANAK sambil mencium bagian telinga dan leher saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, terdakwa anak TERDAKWA ANAK sempat memaksa untuk membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, namun ditolak oleh saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Lalu terdakwa anak TERDAKWA ANAK menyampaikan agar cepat pulang dan mengancam tidak akan mengantar pulang jika saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK terus menolak. Karena saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK takut tidak diantar pulang, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menuruti kemauan terdakwa anak TERDAKWA ANAK. Saat itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK kesulitan membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK, sehingga terdakwa anak TERDAKWA ANAK menyuruh saksi untuk membukanya dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menurutinya. Setelah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK membuka celananya, terdakwa anak TERDAKWA ANAK pun membuka celananya dan menurunkan hingga setengah, kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK mencium bibir saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK yang kemudian turun hingga ke bagian leher dan payudara saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Setelah itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK langsung memasukkan kemaluannya ke vagina saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan menggoyang-goyangkannya, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa anak TERDAKWA ANAK melakukannya hingga terdakwa anak TERDAKWA ANAK mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma tersebut, terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK kemudian langsung memakai celana. Setelah memakai celana, terdakwa anak TERDAKWA ANAK keluar kamar untuk ke kamar mandi dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hanya menunggu di dalam kamar seorang diri. Setelah dari kamar mandi, terdakwa anak TERDAKWA ANAK masuk kembali ke kamar yang mana terdakwa anak TERDAKWA ANAK hanya merokok dan bermain

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. Saat itu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sudah meminta pulang, namun tidak ada respon dari terdakwa anak TERDAKWA ANAK. Setelah kurang lebih satu jam, terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan kemudian memasukkan kelaminnya ke vagina saksi selama 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK memakai celana kembali dan terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali merokok dan bermain HP. Satu jam kemudian, terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengatakan “AKU PINGIN LAGI NOK” kemudian saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menjawab “GAK MAU”, kemudian dia mengatakan “YA LAGI SEKALI LANGSUNG PULANG DAH” kemudian saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menuruti permintaannya. Kemudian terdakwa anak TERDAKWA ANAK kembali membuka celana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK dan memasukan kelaminnya ke vagina saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK sekitar 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma, saat itu saksi anak I PUTU JONATHAN melihat perbuatan terdakwa anak TERDAKWA ANAK terhadap saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK.

Menimbang, bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK lalu diantar pulang oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru miliknya, yang mana saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK diturunkan di depan gang rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK ;

Menimbang, bahwa sampai di rumah saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK bertemu dengan kedua orang tuanya yakni saksi JUMARI dan saksi AINUN SUSANTI APRIANI, lalu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK menceritakan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa anak TERDAKWA ANAK kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban anak SAKSI KORBAN ANAK. Kemudian saksi JUMARI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar ;

Menimbang, bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK membujuk dan merayu saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK untuk melakukan persetubuhan, dengan mengatakan bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK tidak akan mengantarkan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK pulang bila tidak bersedia untuk berhubungan badan, selain itu terdakwa anak TERDAKWA ANAK juga mencium telinga dan leher saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK hingga membuatnya terangsang ;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK mengalami luka robek baru pada selaput dara vaginanya sebagaimana disebutkan dalam VISUM ET REPERTUM dari RSUP Sanglah No. UK.01.15/IV.E.19/VER/472/2016 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama korban SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA yang ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M.Beth., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban perempuan, berusia sekitar empat belas tahun ini, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan. Luka-luka pada payudara dan leher korban, menurut pola dan gambarannya, sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

Menimbang, bahwa saat terjadinya persetubuhan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas) tahun atau dibawah 18 (delapan) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI KORBAN ANAK MERLIANA, Akta Kelahiran No. 46191/Ist/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa saat terjadinya persetubuhan terdakwa anak TERDAKWA ANAK masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa anak TERDAKWA ANAK mengetahui bahwa umur saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK masih 14 (empat) belas tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, karena saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kelas dari terdakwa anak TERDAKWA ANAK (umur 16 tahun) dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah dilarang, apalagi terdakwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi korban anak SAKSI KORBAN ANAK belum terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa anak dengan korban anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang terlampir di dalam berkas perkara. Saksi tidak menuntut apa-apa kepada terdakwa anak, sudah menyepakati menyelesaikan permasalahan secara damai, demi kepentingan anak agar tetap melanjutkan sekolah ;

Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia kurang lebih enam belas tahun ini ditemukan luka memar dari gambarannya sesuai dengan luka akibat hisapan. Ditemukan tanda persetubuhan yang baru terjadi berupa robekan selaput dara, sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah No : uk.01.15/IV.E.19/VER/472/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr.HENGKY, Sp.F., M.Beth., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak keluarga Anak : -----

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini terdakwa baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya
lagi ;-----

- **Tanggapan pihak keluarga korban :** -----

Pihak korban diwakili ayah dan ibunya menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi Anak agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

- **Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial Propinsi Bali ;**-----

Diwakili oleh **SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan **ARIS TRI MINFIYANI, S.SoS** dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial Propinsi Bali mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak masih sebagai seorang anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap



memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban meskipun perbuatan persetubuhan dilakukan atas dasar mau sama mau, tidak ada paksaan, tetapi ditengah pergaulan masyarakat Anak korban menjadi tercemar nama baiknya, dicemooh oleh masyarakat sekitar jika Anak korban sudah tidak perawan lagi sehingga menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan baik dari Anak korban pribadi maupun keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang relatif ringan jika dibanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan anak tersebut, oleh karenanya Hakim berdasarkan keyakinan hati nurani serta penderitaan batin Anak korban dan keluarga besarnya akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak dapat menjadi contoh tidak bagi anak-anak lainnya ;

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps



2. Perbuatan Anak telah menjadikan Anak korban trauma dan rasa malu dengan masyarakat disekitarnya dan disekolahnya ;
3. Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban ;
4. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
- 2 Anak mengaku belum pernah dihukum ;
- 3 Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah diakui oleh Anak, saksi-saksi maupun Anak korban sebagai milik Anak korban maupun Anak, maka cukup beralasan menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun belum berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang Jins warna biru ;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau ;
 - 1 (satu) BH warna abu-abu motif hati dan garis-garis ;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih motif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) celana pendek warna hijau motif garis abu-abu ;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

KAMIS tanggal **28 Nopember 2016** , oleh kami : **I Ketut Suarta,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Halaman 45 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Anak /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh : **I Kadek Wahyudi Ardika,S.H.**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan Terdakwa, dengan didampingi oleh **Benny Hariyono,S.H.**

Penasehat Hukumnya, **I Nengah Gampil** Ayah terdakwa dan **Ni Ketut Murtini** ibu

Terdakwa, **Ni Wayan Nardi** dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar

Panitera Pengganti

Hakim ,

Ida Bagus Made Swarjana N,S.H.

I Ketut Suarta Suarta,S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

I. Dicatat disini bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK, Penasihat Hukum
Terdakwa menerima putusan, dan Jaksa Penuntut Umum pada hari SENIN , tanggal 28
Nopember 2016 , telah menyatakan pikir-pikir putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Dps tanggal 28 Nopember 2016 , sehingga
tenggang waktu mengajukan banding telah habis ;

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)